



PUTUSAN

Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **DWI HARI WINARNO;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/11 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Patimura Blok V Nomor 104 RT.27
RW.09, Kelurahan Mesjid, Kecamatan
Samarinda Sebrang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan (Sekretaris Koperasi
Samudera Sejahtera/KOMURA);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARI WINARNO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan cara pungutan liar dan tindak pidana pencucian uang"

Halaman 1 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI HARI WINARNO dengan pidana penjara selama 15 (lima) belas tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324349, nama perusahaan: KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor: 1703324350, nama perusahaan: KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.
 - 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
 - 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.
 2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1) 1 (satu) map hijau berisi foto copy dokumen tanah.
 - 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
 - 3) 1 (satu) map merah berisi Kwitansi pelunasan motor Kawazaki;
 - 4) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol : B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.



- 5) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.
 - 6) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kwitansi pembayaran.
 - 7) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT.Mandiri Makmur Sejahtera.
 - 8) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah;
 - 9) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H.DWI HARI WINARNO.
 - 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.
 - 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor : 1480013774883.
3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
- Dari ruang Penagihan:
- 1) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.
 - 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.
 - 3) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
 - 4) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
 - 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
 - 6) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).
 - 8) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru.



- 9) Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dari ruang Kasir:

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel Kwitansi uang muka transport antaran atau jemputan;
- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan Februari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku warna Orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.
- 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014.
- 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
- 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapitan uang muka transport antaran/jemputan.
- 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.

Halaman 4 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
- 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 17) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE Unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 18) Uang tunai sejumlah Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) unit CPU merk HP warna Silver/Abu-abu hitam.

Dari ruang rapat lantai 2:

- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy pemotongan pajak penghasilan.
- 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
- 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.
- 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel foto copy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel foto copy Kuisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan Neraca

Halaman 5 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.

- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.
- 12) 1 (satu) buah buku warna Pink daftar tanggungan; pengobatan tahun 2015.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.
- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.
- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.

Halaman 6 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.
- 28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.
- 29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan Nopember 2015.

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017:

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011.
- 2) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.
- 5) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2013.
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.

Halaman 7 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Tagihan transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel Nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017.

Dari ruang kerja H. JAFAR:

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dari Arsip sekretariat:

- 1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil kesepakatan bersama.



- 5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku foto copy akta perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dari Meja Pak FAMILYANTO:

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dari Operasional KOMURA:

- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi.
4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
- 1). 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna abu-abu.
 - 2). 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H.DWI HARI.W.
 - 3). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek.1480009802540 An.DWI HARI WINARNO.
 - 4). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek.0206110778 An.DWI HARI WINARNO.
 - 5). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No. Rek.2303204507 An.DWI HARI WINARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No. Rek.02234002022278 An.DWI HARI WINARNO.
- 7). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No. Rek.003598220865 An.DWI HARI WINARNO.
- 8). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.1351351353 An.DWI HARI WINARNO.
- 9). 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1711007751 An.H.DWI HARI WINARNO.
- 10). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1901055919 An.H.DWI HARI WINARNO.
- 11). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050752148 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 12). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050884761 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 13). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201000788567 An.DWI HARI WINARNO.
- 14). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201001427508 An.DWI HARI WINARNO.
- 15). 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.
- 16). 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit No.0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008.
- 17). 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No.14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Poto Folio Bank BRI.
- 18). 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.
- 19). 1 (satu) bendel kwitansi pinjaman kepada anggota koperasi.
- 20). 1 (satu) buah folder warna kuning berisi:
 - a). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - b). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Halaman 10 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- d). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- e). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- f). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.
- g). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.
- h). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- i). Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.
- j). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari 2017.
- k). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 s/d 21 Maret 2017.
- l). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 Nopember 2016 s/d 24 Mei 2017.

Halaman 11 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- f). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 28 Nopember 2016 s/d 28 Mei 2017.
- g). Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- h). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
- i). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40 2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017;
- j). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493 4 An. Koperasi Samudera Sejahtera;
- k). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431 6 An. Koperasi Samudera Sejahtera;
- l). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 19 September 2013.
- m). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp23.000.000.000,00 tanggal 4 Pebruari 2015.
- n). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 Mei 2015.
- o). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787 9 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Desember 2015.

Halaman 12 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- p). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789
5 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp7.126.408.066,00 tanggal 16 Desember 2015.
- q). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801
1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp31.000.000.000,- tanggal 8 Januari 2016.
- r). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040
8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,- tanggal 23 Desember 2016.
- s). Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek.
0011536242 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- t). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- u). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek.
1181181188 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- v). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek.
1191191192 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- 21). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00
tanggal 6 Januari 2017 s/d 6 April 2017.
- 22). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00
tanggal 17 Pebruari 2017 s/d 17 Maret 2017.
- 23). 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Nomor: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif
Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan
Tujuan (OPT) tanggal 10 Maret 2014.
5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu:
- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor :
KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos



Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT)
Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

- 2) 1 (satu) bundel bonggol Cek dalam plastik.
 - 3) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
 - 4) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
 - 5) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.
 - 6) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
 - 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
 - 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
 - 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013;
 - 11) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.
 - 12) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
 - 13) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
 - 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.
 - 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
 - 16) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
 - 17) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.
 - 18) 1 (satu) Unit CPU Computer.
6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:
- 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
 - 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.
 - 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
 - 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
 - 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.

Halaman 14 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.
7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam, type : SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor : 08255585016.
8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu :
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor : 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Pebruari 2017.
9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.
10. DISITA dari saksi JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD yaitu:
 - a. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.
 - b. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).
 - c. 1 (satu) bendel foto copy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.
11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:
 - 1) 5 (lima) lembar foto copy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.

Halaman 15 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6472101101160003.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor: 083416200178 tanggal 25 April 2016.
- 8) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.
13. DISITA dari saksi AMBROSIOUS DARE yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
 - 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.
14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol : KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka : MHRGE8860EJ301543, Nosin : L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0242354 dan kunci kontak mobil.
 - 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka : MHH3F5906DK946704, Nosin : A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0034874 serta kunci kontak mobil.

Halaman 16 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol : KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka : MW263200CT205888, Nosin : A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : J-04307138 dan kunci kontak mobil.
- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka : MHHVA77065K913497, Nosin : 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0440013 serta kunci kontak mobil.
- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol : B-458-DWI, Warna Hitam, Noka : JTMHV05JIC4095025, Nosin : 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol : KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka : JKA KR150KSDA63774, Nosin : KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna kream coklat, Noka : MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka : RP8M73210BV001555, Nosin : M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.
- 9) 3 (tiga) Unit Motor Trail Nomor 42 (Warna Putih-Orange), nomor 216 (Warna Orange) dan nomor 28 (Warna Hijau).
15. DISITA dari saksi RUDI, A.yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498”
16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

Halaman 17 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 1). 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.
17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Komura, Rt.30, Kel. Mesjid, Kec.Samarinda Seberang, Kab.Samarinda, Kalimantan Timur.
18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Harun Nafsi, Rt.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
 - 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1133, 1134 dan 1135, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
 - 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : M.193 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor : 1779 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
 - 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jln. AM.Rifaddin, Rt.33, Kel.Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.
 - 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 522, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jl.Komura (Eks. Jln. Patimura), Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur.
19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).
20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

Halaman 18 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. AM. Rifaddin, Rt.33, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.
21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu :
 - 1) 3 (tiga) Bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.
22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu :

Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah :

 - 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
 - 2) 1 (satu) bundel Invoice PT.DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
 - 3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah :

 - 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
 - 2) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA.
23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, SE Bin yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.
24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, SE yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.
25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
 - 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
 - 3) 1 (satu) bundel Nota Kwitansi Komura.
26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu :

Halaman 19 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.
27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu :
 - 1) 8 (delapan) bundel Rekapitan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.
28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu :
 - 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
 - 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.
29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu :
 - 1) 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.
30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTYONO, SE yaitu :
 - 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
 - 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
 - 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
 - 4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).
31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor : 130/BH/PAD/KWK.17/VII/96, tanggal 02 Juli 1996.
32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu :

Halaman 20 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2016.
33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu :
 - 1) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah).
34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :
 - 1). Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :
 - 1). 1 (satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
 - 2). 1 (satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.
36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :
 - 1) Uang sebesar Rp4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011536242 an. KOMURA.
37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :
 - 1) Uang sebesar Rp336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang sebesar Rp18.814.630,00 (delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.
38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :
 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
 2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR
 3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
 4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.
 5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.
 6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
 7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.
39. DISITA dari Saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu :

Halaman 22 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539136, tanggal 31 Maret 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539137, tanggal 3 April 2017.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539138, tanggal 4 April 2017.
40. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu :
 - 1) Rekening nomor : 008201005431408 senilai Rp8.000.000.000,00.
 - 2) Rekening nomor : 008201005489401 senilai Rp5.000.000.000,00
 - 3) Rekening nomor : 008201005562403 senilai Rp10.000.000.000,00.
 - 4) Rekening nomor : 008201005565401 senilai Rp10.000.000.000,00.
 - 5) Rekening nomor : 000044801000255403 senilai Rp12.500.000.000,00.
 - 6) Rekening nomor : 000044801000305402 senilai Rp12.500.000.000,00.
 - 7) Rekening nomor : 008201005601401 senilai Rp3.500.000.000,00.

Halaman 23 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Rekening nomor : 206901000288408 senilai
Rp1.500.000.000,00.

41. DISITA dari saksi BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA
sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu :

- 1) Rekening nomor: 1181181188 senilai Rp509.825.131,00.
- 2) Rekening nomor: 1191191192 senilai Rp 944.910,00.

42. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera

Halaman 24 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.

- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.
- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

43. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu :

- 1) Foto copy KTP nomor NIK : 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.

Dikembalikan kepada Terdakwa DWI HARI WINARNO.

- 2) Foto copy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- 3) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
- 4) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.

Halaman 25 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
 - 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
 - 7) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
44. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu :
1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172.
 2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017.
 3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172.
 4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017.
 5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106.
 6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23.
 7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112.

Halaman 26 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31.
9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092.
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09.
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097.
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16.
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor : 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986.
14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor: 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor: 898b/BH/XVI/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990.
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418.
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017.

Halaman 27 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915.
19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017.
20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991.
21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang.
22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM: 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda;
23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK: 8117/II-5/1988, Alamat : Jl. Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda.
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.
45. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu :
 1. 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480080839999 atas nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
 - b) 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) Samarinda.
 - c) 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan BANK Mandiri nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH.
 - d) 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah

Halaman 28 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan bank mandiri nomor rekening 1480011720672
atas nama DWI HARI WINARNO.

- e) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - f) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - g) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - h) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - i) 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769.
 - j) 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480005023539 atas nama Noor asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 April 2017.
 - k) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
 - l) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
2. 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:

Halaman 29 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 april 2017.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 April 2017.
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.
 - d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
 - f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 september 2010 sampai 30 April 2017.
 - g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017.
 - h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017.
 - i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017.
46. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu :
- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.

Halaman 30 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- b) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.
 - c) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
 - d) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening : 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
 - e) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
 - f) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
47. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu :
- 1). 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
 - 2). 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.
 - 3). 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
 - 4). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
 - 5). 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH;

Halaman 31 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 6) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 7). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Pengusaan Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 8). 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 9). 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH dengan luas 400 M2 terletak di Jl. Samarinda Handil Rt. 011;
- 10). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis Scooter atas nama Susi Ariska;
- 11). 1 (satu) buah BPKB Mobil Hariier atas nama Sigit Pramono;
- 12). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama Kevin Kamil;
- 13). 1 (satu) buah BPKN Mobil Jeep atas nama Jaka Nor Iling;
- 14). 1 (satu) bundel Surat Keterangan tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat;
 - 1). 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda
 - 2). 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri : M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
 - 3). 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri : AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos.
- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.

Halaman 32 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 2). 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.

Dikembalikan kepada SIGIT PRAMONO.

- 3). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.

- 4). 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING

- 1). 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.

- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

- 3). 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 No. SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH sebesar Rp. 10.000.000,00.

- 4). 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. Jafar Abdul Gaffar, S. Sos, MH.

- 5). 4 (empat) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (terima dari sdr. NANO SUGIONO, Rp.175.000.000,-, (terima dari H. Jafar A. Gaffar), Rp. 50.000.000,- (terima dari H. Jafar Abdul Gafar, S. Sos, MH, Rp. 50.000.000,- .

- 6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administarsi Pelabuhan Samarinda Nomor : KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.

- 7) 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.

Halaman 33 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat : Rupert Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan.
- 9). 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.
- 10). 1 (satu) buah amplot besar warna coklat berisikan asli dan foto copy Surat Pernyataan dari sdr. Muhammad Yusran , tertanggal 24 Mei 2014.
- 11). 1 (satu) bendel SPJ PPS tahun 2012.
- 5). 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.
48. DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL yaitu :
 - 1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei : 353659010593974.
 - DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jl. Ripadin seluas 30 Mx40M dari H.JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu
 - 1) Tanah seluas 19.977,47 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
 - 2) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
 - 3) Tanah seluas 19.648,93 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
 - 4) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
 - 5) Tanah seluas 19.847,33 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
 - 6) Tanah seluas 19.745,69 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 34 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 7) Tanah seluas 10.315,82 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 17) Tanah seluas 19.857 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 20) Tanah seluas 400 m2 yang berlokasi di Jl. Samarinda Handil Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.
- 21) Tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Sambi Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja Kutai Kartanegara.

Halaman 35 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jafar Abdul Gafar;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 944/Pid.B/2017/PN Smr, tanggal 21 Desember 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARI WINARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324349, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp 2.342.516.-.
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324350, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp 2.907.242.-.
- 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
- 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH ;

Halaman 36 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

- 1) 1 (satu) map hijau berisi foto copy dokumen tanah.
- 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
- 3) 1 (satu) map merah berisi Kwitansi pelunasan motor Kawazaki.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH ;

- 1) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol : B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.

- 2) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH ;

- 1) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kwitansi pembayaran.
- 2) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT.Mandiri Makmur Sejahtera.
- 3) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah.
- 4) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H.DWI HARI WINARNO.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH ;

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH ;

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor : 1480013774883.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH ;

3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

Dari ruang Penagihan :

- 1) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.

Halaman 37 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.
- 3) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

- 1) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

- 1) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

- 1) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru.
- 2) Uang sejumlah Rp 61.965.000,- (Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

Dari ruang Kasir :

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel Kwitansi uang muka transport antaran atau jemputan.
- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan pebruari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 38 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
 - 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
 - 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
 - 7) 1 (satu) buah buku warna Orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
 - 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.
 - 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
 - 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014.
 - 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
 - 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
 - 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan.
 - 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.
 - 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
 - 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
 - 17) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE Unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;
- 1) Uang tunai sejumlah Rp 6.050.000.000.- (Enam Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 2) 1 (satu) unit CPU merk HP warna Silver/Abu-abu hitam.

Halaman 39 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH;

Dari ruang rapat lantai 2 :

- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy pemotongan pajak penghasilan.
- 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
- 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.
- 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel foto copy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel foto copy Kuisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan Neraca perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.
- 12) 1 (satu) buah buku warna Pink daftar tanggungan pengobatan tahun 2015.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.

Halaman 40 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.
- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.
- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.
- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.

Halaman 41 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.
- 28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.
- 29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan Nopember 2015.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017 :

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011
- 2) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.
- 5) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2013
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Tagihan transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2015.

Halaman 42 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel Nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

Dari ruang kerja H. JAFAR :

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

Dari Arsip sekretariat :

- 1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil Kesepakatan bersama.
- 5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 43 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku foto copy akta perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

Dari Meja Pak FAMILYANTO :

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

Dari Operasional KOMURA :

- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1). 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna Abu-abu.
 - 2). 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H.DWI HARI.W.
 - 3). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek.1480009802540 An.DWI HARI WINARNO.

Halaman 44 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek.0206110778
An.DWI HARI WINARNO.
- 5). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No.
Rek.2303204507 An.DWI HARI WINARNO.
- 6). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No.
Rek.02234002022278 An.DWI HARI WINARNO.
- 7). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No.
Rek.003598220865 An.DWI HARI WINARNO.
- 8). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No.
Rek.1351351353 An.DWI HARI WINARNO.
- 9). 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1711007751
An.H.DWI HARI WINARNO.
- 10). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1901055919
An.H.DWI HARI WINARNO.
- 11). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No.
Rek.7050752148 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 12). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No.
Rek.7050884761 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 13). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201000788567
An.DWI HARI WINARNO.
- 14). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201001427508
An.DWI HARI WINARNO.
- 15). 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008
tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.
- 16). 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan
Tambahan Kredit No.0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April
2008.
- 17). 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No.14621
dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Poto Folio Bank BRI.
- 18). 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.
- 19). 1 (satu) bendel kwitansi pinjaman kepada anggota koperasi.
- 20). 1 (satu) buah folder warna kuning berisi :

Halaman 45 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- b). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- c). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- d). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp.11.390.000,- tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- e). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- f). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.
- g). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.
- h). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- i). Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.
- j). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.8.000.000.000,- tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari 2017.
- k). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 21 September 2016 s/d 21 Maret 2017.
- l). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 24 Nopember 2016 s/d 24 Mei 2017.

Halaman 46 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- f). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 28 Nopember 2016 s/d 28 Mei 2017.
- g). Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- h). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.12.500.000.000,- tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
- i). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40 2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.12.500.000.000,- tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017.
- j). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493 4 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- k). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431 6 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- l). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 19 September 2013.
- m). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.23.000.000.000,- tanggal 4 Pebruari 2015.
- n). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.20.000.000.000,- tanggal 20 Mei 2015.
- o). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787 9 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 15 Desember 2015.
- p). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 5 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.7.126.408.066,- tanggal 16 Desember 2015.

Halaman 47 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- q). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801 1
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp.31.000.000.000,- tanggal 8 Januari 2016.
- r). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040 8
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp.20.000.000.000,- tanggal 23 Desember 2016.
- s). Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek. 0011536242
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- t). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- u). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1181181188
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- v). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1191191192
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- 21). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.3.500.000.000,- tanggal
6 Januari 2017 s/d 6 April 2017.
- 22). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An. Koperasi
Samudera Sejahtera sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 17
Pebruari 2017 s/d 17 Maret 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

- 23). 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Nomor: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif
Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan
(OPT) tanggal 10 Maret 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu :

- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos
Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT)
Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

- 1) 1 (satu) bundel bonggol Cek dalam plastik.
- 2) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
- 3) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
- 4) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.
- 5) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
- 6) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
- 7) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
- 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
- 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013.
- 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.
- 11) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
- 12) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
- 15) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
- 16) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

- 1) 1 (satu) Unit CPU Computer.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
- 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.

Halaman 49 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
- 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
- 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
- 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.
- 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

- 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam, type : SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor : 08255585016.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor : 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.
1. 1 (satu) bendel foto copy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Pebruari 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;



10. DISITA dari saksi JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD yaitu :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).
 - 3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:

- 1) 5 (lima) lembar foto copy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6472101101160003.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 083416200178 tanggal 25 April 2016.



- 8) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

13. DISITA dari saksi AMBROSIUS DARE yaitu :

- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
- 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol : KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka : MHRGE8860EJ301543, Nosin : L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0242354 dan kunci kontak mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka : MHH3F5906DK946704, Nosin : A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0034874 serta kunci kontak mobil.
- 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol : KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka : MW263200CT205888, Nosin : A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : J-04307138 dan kunci kontak mobil.
- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka : MHHVA77065K913497, Nosin : 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0440013 serta kunci kontak mobil.

Halaman 52 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol : B-458-DWI, Warna Hitam, Noka : JTMHV05JIC4095025, Nosin : 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol : KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka : JKA KR150KSDA63774, Nosin : KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna krem coklat, Noka : MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka : RP8M73210BV001555, Nosin : M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.
- 9) 3 (tiga) Unit Motor Trail Nomor 42 (Warna Putih-Orange), nomor 216 (Warna Orange) dan nomor 28 (Warna Hijau).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

15. DISITA dari saksi RUDI, Amd.yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna Krem Coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498”

16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1). 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.

17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Komura, Rt.30, Kel. Mesjid, Kec.Samarinda Seberang, Kab.Samarinda, Kalimantan Timur.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

Halaman 53 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Harun Nafsi, Rt.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1133, 1134 dan 1135, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
- 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : M.193 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor : 1779 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
- 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jln. AM.Rifaddin, Rt.33, Kel.Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.
- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 522, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jl.Komura (Eks. Jln. Patimura), Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. AM. Rifaddin, Rt.33, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

Halaman 54 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu :

- 1) 3 (tiga) Bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu :

Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice PT.DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
- 3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah :

- 4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA..

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, SE Bin yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, SE yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH;

25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu :

Halaman 55 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
- 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Nota Kwitansi Komura.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu :

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu :

- 1) 8 (delapan) bundel Rekanan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH O;

28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu :

- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
- 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu :

- 1) 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

Halaman 56 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTİYONO, SE yaitu :

- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
- 4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor : 130/BH/PAD/KWK.17/VII/96, tanggal 02 Juli 1996.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu :

- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima Juta Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :

- 1). Uang sebesar Rp 3.675.377.797.- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :

Halaman 57 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
- 2). 1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp 4.225.976.186,13 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Belas Sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011536242 an. KOMURA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp 336.427,29 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah koma Dua Puluh Sembilan Sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 2) Uang sebesar Rp 18.814.630,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empatbelas Ribu Enam ratus Tiga Puluh Rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
MH

38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

Halaman 58 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.
5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.
6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
7. 13 (tigabelas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

39. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu :
 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.

Halaman 59 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Koperasi samudera Sejahtera (Komura) samarinda.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539136, tanggal 31 Maret 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539137, tanggal 3 April 2017.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539138, tanggal 4 April 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

40. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu :

- 1) Rekening nomor : 008201005431408 senilai Rp 8.000.000.000.-
- 2) Rekening nomor : 008201005489401 senilai Rp 5.000.000.000.-
- 3) Rekening nomor : 008201005562403 senilai Rp 10.000.000.000.-
- 4) Rekening nomor : 008201005565401 senilai Rp 10.000.000.000.-
- 5) Rekening nomor : 000044801000255403 senilai Rp 12.500.000.000.-
- 6) Rekening nomor : 000044801000305402 senilai Rp 12.500.000.000.-
- 7) Rekening nomor : 008201005601401 senilai Rp 3.500.000.000.-
- 8) Rekening nomor : 206901000288408 senilai Rp 1.500.000.000.-

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

41. DISITA dari saksi BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu:

- 1) Rekening nomor: 1181181188 senilai Rp 509.825.131.-
- 2) Rekening nomor: 1191191192 senilai Rp 944.910,00.-

Halaman 60 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH

42. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera

Halaman 61 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.
- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

43. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu :

- 1) Foto copy KTP nomor NIK : 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

- 1) Foto copy slip setoran tunai senilai Rp 62.000.000.- (enam puluh dua juta rupiah).
- 2) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
- 3) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.

Halaman 62 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

44. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172;
2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017;
3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172;
4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017;
5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106;
6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23;
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112;
8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp.

Halaman 63 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31;
9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092;
 10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09;
 11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097;
 12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16;
 13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor : 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986;
 14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor: 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
 15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor: 898b/BH/XVI/VI/ 1990 tanggal 21 Mei 1990; -
 16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418;
 17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017;
 18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915;
 19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017;

Halaman 64 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991;
21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang;
22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM: 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda;
23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK: 8117/II-5/1988, Alamat : Jl. Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda;
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.;

45. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480080839999 atas nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
 - b. 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) samarinda;
 - c. 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan BANK Mandiri nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH;
 - d. 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan bank mandiri nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO;

Halaman 65 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO;
- g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO;
- h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769;
- j. 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480005023539 atas nama Noor asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 april 2017;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 januari 2016 sampai 30 april 2017;
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 januari 2016 sampai 30 april 2017;
- 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:
 - j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 april 2017;
 - k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 april 2017;
 - l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 april 2017;

Halaman 66 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017;
- n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017;
- o) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 september 2010 sampai 30 April 2017;
- p) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017;
- q) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017;-
- r) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017;

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

46. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening : 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.

Halaman 67 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
- 6) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH;

47. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu :

- 1) 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
- 2) 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.
- 3) 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
- 4) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH;

- 5) 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH,

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH;

- 6) 1 (satu) map AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 24 tanggal 27 Oktober 2013, dari Notaris Ni Putu Dewi Juwita Wiryastuti, SH, M.Kn
- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).

Halaman 68 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Pengusaan Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).

9). 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

10). 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH dengan luas 400 M2 terletak di Jl. Samarinda Handil Rt. 011.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

1). 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda

2). 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri : M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.

3). 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri : AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

1) 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

1) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING

Halaman 69 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

- 1). 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.
- 2). 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.
- 3). 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 No. SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 4). 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. Jafar Abdul Gaffar, S. Sos, MH.
- 5). 4 (empat) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (terima dari sdr. NANO SUGIONO, Rp.175.000.000,-, (terima dari H. Jafar A. Gaffar), Rp. 50.000.000,- (terima dari H. Jafar Abdul Gafar, S. Sos, MH, Rp. 50.000.000,- .
- 6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administarsi Pelabuhan Samarinda Nomor : KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.
- 7). 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.
- 8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat : Rupert Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementriam Perhubungan.
- 9). 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.

Halaman 70 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). 1 (satu) buah amplop besar warna coklat berisikan asli dan foto copy Surat Pernyataan dari sdr. Muhammad Yusran , tertanggal 24 Mei 2014.

11). 1 (satu) bendel SPJ PPS tahun 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH

1) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH

48. DISITA dari terdakwa H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH yaitu :

1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei : 353659010593974.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH

DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu :

1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jl. Ripadin seluas 30 Mx40M dari H.JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.

MH

1. DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu

- 1) Tanah seluas 19.977,47 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 2) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 3) Tanah seluas 19.648,93 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 4) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 71 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tanah seluas 19.847,33 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 6) Tanah seluas 19.745,69 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 7) Tanah seluas 10.315,82 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 17) Tanah seluas 19.857 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 72 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



20) Tanah seluas 400 m2 yang berlokasi di Jl. Samarinda Handil Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

21) Tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Sambi Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja Kutai Kartanegara.

Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 724 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda 944/Pid.B/2017/PN Smr, tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARI WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" dan "Pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor 1703324349, nama perusahaan KSU. Pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.

- 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor 1703324350, nama perusahaan KSU. Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.
- 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 atas nama Cipta Maju Samarinda;
- 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 atas nama Cipta Maju Samarinda;
2. Disita dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1) 1 (satu) map hijau berisi fotocopy dokumen tanah;
 - 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra;
 - 3) 1 (satu) map merah berisi kuitansi pelunasan motor Kawazaki;
 - 4) 1 (satu) map merah berisi slip gaji atas nama DWI H. WINARNO dan dokumen kuitansi pembayaran;
 - 5) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT. Mandiri Makmur Sejahtera;
 - 6) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah;
 - 7) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah atas nama H. DWI HARI WINARNO;
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS Nomor 9000011496388;
 - 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA Nomor 1480013774883;
 - 10) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz Nomor Pol B-1278-WL atas nama MAEMUNAH;
 - 11) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty Nomor Pol KT-3399-M atas nama MAEMUNAH;
3. Disita dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

Dari ruang Penagihan:

 - 1) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016;

Halaman 74 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016;
- 3) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016;
- 4) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016;
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 7) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran;
- 8) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru;
- 9) Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dari ruang Kasir:

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 2) 4 (empat) bundel kuitansi uang muka transport antaran atau jemputan;
- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan Februari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015;
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013;
- 7) 1 (satu) buah buku warna Orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012;

Halaman 75 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017;
 - 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
 - 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014;
 - 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil;
 - 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
 - 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan;
 - 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI;
 - 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE;
 - 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
 - 17) 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
 - 18) Uang tunai sejumlah Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah);
 - 19) 1 (satu) unit CPU merk HP warna silver/abu-abu hitam;
- Dari ruang rapat lantai 2:
- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy pemotongan pajak penghasilan;
 - 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak;
 - 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan Tahun 2015 KOMURA;
 - 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Tahun 2010;

Halaman 76 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan Tahun 2013 TKBM KOMURA;
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA;
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA;
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel fotocopy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan Nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar;
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisisioner Koperasi Tahun 2012, 1 (satu) bundel fotocopy Kuisisioner Tahun 2012 Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Neraca perbandingan SHU Tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundle KLU wajib pajak 2003;
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera Tahun 1999 – 2001;
- 12) 1 (satu) buah buku warna pink daftar tanggungan pengobatan Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat;
- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera;
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan longboat bulan Agustus dan September Tahun 2014;
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015;
- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli Tahun 2015;

Halaman 77 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016;
- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan September 2015;
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015;
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Mei 2016;
- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016;
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016;
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016;
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016;
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016;
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016;
- 28) 1(satu) buah map warna Hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015;

Halaman 78 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah Berlayar Speedboat dan Longboat bulan Oktober dan November 2015;

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 sampai dengan 2017:

- 1) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Tahun 2011;
- 2) 1 (satu) bundle kuitansi penagihan Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) bundel tagihan unit usaha transport Tahun 2011;
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Tahun 2012;
- 5) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Tahun 2012;
- 6) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Tahun 2013;
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Tahun 2013;
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport Tahun 2013;
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport Tahun 2014;
- 10) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Tahun 2014;
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Tahun 2014;
- 12) 1 (satu) bundel nota tagihan transport Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Tahun 2015;
- 14) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Tahun 2015;
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport Tahun 2015;
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport Tahun 2016;
- 17) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Tahun 2016;
- 18) 1 (satu) bundel nota tagihan Januari – Maret 2017;
- 19) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Januari – Maret 2017;
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017;

Dari ruang kerja H. JAFAR:

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal;
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala;
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun 2014;
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama Arman;

Halaman 79 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA;
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama Rusdiansyah;
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat Tahun 2014;

Dari Arsip sekretariat:

- 1) 1 (satu) bundel blanko surat persetujuan kerja;
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy keputusan Kepala Kantor Adpel Samarinda tentang Penetapan Tarif;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy keputusan Kepala Kantor Adpel Samarinda tentang Penetapan Hasil Kesepakatan Bersama;
- 5) 1 (satu) lembar Susunan Pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Koperasi;
- 8) 1 (satu) buah buku fotocopy Akta Perubahan Koperasi;
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda;

Dari Meja Pak FAMILYANTO:

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat;
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat;
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda Tahun 2015;
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014;

Dari Operasional KOMURA:

Halaman 80 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi;
4. Disita dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1) 1 (satu) laptop merek Thosiba warna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda atas nama H. DWI HARI. W;
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat Nomor Rekening 0206110778 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha Nomor Rekening 2303204507 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Nomor Rekening 02234002022278 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon Nomor Rekening 003598220865 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 1351351353 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 9) 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening 1711007751 atas nama H. DWI HARI WINARNO;
 - 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening 1901055919 atas nama H. DWI HARI WINARNO;
 - 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7050752148 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA, BH;
 - 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7050884761 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA, BH;
 - 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 008201000788567 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 14) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 008201001427508 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - 15) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembukaan Rekening;

Halaman 81 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 16) 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit Nomor 0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008;
- 17) 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service Nomor 14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Foto Folio Bank BRI;
- 18) 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT;
- 19) 1 (satu) bendel kuitansi pinjaman kepada anggota koperasi;
- 20) 1 (satu) buah folder warna kuning berisi:
 - a) Rekening Koran Bank Bukopin Nomor Rekening 1000020 172 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
 - b) Rekening Koran Bank Bukopin Nomor Rekening 1000043 172 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
 - c) Rekening Koran Bank Bukopin Nomor Rekening 1901200 418 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
 - d) Deposito Bank Bukopin Nomor Rekening 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
 - e) Deposito Bank Bukopin Nomor Rekening 1517237 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 9 Februari 2017;
 - f) Deposito Bank Bukopin Nomor Rekening 1517239 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017;
 - g) Deposito Bank Bukopin Nomor Rekening 1517243 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017;
 - h) Deposito Bank Bukopin Nomor Rekening 1517247 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 9 Februari 2017;
 - i) Laporan Transaksi Rek Giro BRI atas nama Koperasi Samudera Sejahtera Nomor 00000082 01 000522 30 1;

Halaman 82 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- j) Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 0082 01 005431 40 8 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
- k) Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 0082 01 005489 40 1 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 sampai dengan 21 Maret 2017;
- l) Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 0082 01 005562 40 3 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 November 2016 sampai dengan 24 Mei 2017;
- m) Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 0082 01 005565 40 1 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 28 November 2016 sampai dengan 28 Mei 2017;
- n) Laporan Transaksi Rek. Giro BRI atas nama Koperasi Samudera Sejahtera Nomor 0448 01 000054 30 2;
- o) Deposito Berjangka BRI 2 Nomor Rekening 0000448 01000255 40 3 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 20 Januari 2017;
- p) Deposito Berjangka BRI 2 Nomor Rekening 0000448 01000305 40 2 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017;
- q) Rekening Koran BTN Nomor Rekening 00020 01 30 000493 4 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
- r) Rekening Koran BTN Nomor Rekening 00020 01 30 000431 6 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;

Halaman 83 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- s) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40003095 8 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 19 September 2013;
- t) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40 003538 0 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp23.000.000.000,00 tanggal 4 Februari 2015;
- u) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40003593 2 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 Mei 2015;
- v) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40003787 9 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Desember 2015;
- w) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40003789 5 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp7.126.408.066,00 tanggal 16 Desember 2015;
- x) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40003801 1 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp31.000.000.000,00 tanggal 8 Januari 2016;
- y) Deposito Berjangka BTN Nomor Rekening 0000020 01 40004040 8 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 23 Desember 2016;
- z) Rekening Koran BPD Kalimantan Timur Nomor Rekening 0011536242 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
- aa) Rekening Koran Bank Permata Nomor Rekening 5786 049999 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
- bb) Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 1181181188 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;
- cc) Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 1191191192 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera;

Halaman 84 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 0082 01 0056 01 40 1 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00 tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan 6 April 2017;
 - 22) Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 206901000288408 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017;
 - 23) 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) tanggal 10 Maret 2014;
5. Disita dari saksi HADERAN SAAL yaitu:
- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014;
 - 2) 1 (satu) bundel bonggol cek dalam plastik;
 - 3) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian;
 - 4) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM;
 - 5) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin;
 - 6) 1 (satu) bundel tagihan pajak;
 - 7) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI;
 - 8) 2 (dua) bundel rekening koran Tahun 2011;
 - 9) 2 (dua) bundel rekening koran Tahun 2012;
 - 10) 2 (dua) bundel rekening koran Tahun 2013;
 - 11) 2 (dua) bundel rekening koran Tahun 2015;
 - 12) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT Tahun 2015;
 - 13) 1 (satu) bundel buku Asuransi Tahun 2015;
 - 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Tahun 2015;
 - 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016;

Halaman 85 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 16) 1 (satu) bundel Kredit Bank Tahun 2013-2014;
- 17) 2 (dua) bundel pinjaman gaji;
- 18) 1 (satu) Unit CPU Computer;
6. Disita dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:
 - 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2011;
 - 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2012;
 - 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2013;
 - 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2014;
 - 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2015;
 - 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran Tahun 2016;
7. Disita dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG S7 warna hitam, type: SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor 08255585016;
8. Disita dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu:
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016;
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 sampai dengan Februari 2017;
9. Disita dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017;

Halaman 86 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



10. Disita dari saksi JAILANI BIN FAUZIE ACHMAD yaitu:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Tarif OPP – OPT periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015;
- 2) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat);
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode Tahun 2010 sampai dengan Maret 2017;

11. Disita dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:

- 1) 5 (lima) lembar fotocopy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver Tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr Aji Narendra Agung Triasa B;

12. Disita dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut., yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 6472101101160003;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA;
- 5) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor 083416200178 tanggal 25 April 2016;
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor register 2016072764100141;

13. Disita dari saksi AMBROSIUS DARE yaitu:

Halaman 87 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2014;
- 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2015;
14. Disita dari saksi MAIMUNAH yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Pol KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka MHRGE8860EJ301543, Nosin L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 0242354 dan kunci kontak mobil;
 - 2) 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Pol KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka MHH3F5906DK946704, Nosin A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor K-00658091N dan Surat Sejahtera (KOMURA);
 - 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper Nomor Pol KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka MW263200CT205888, Nosin A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor J-04307138 dan kunci kontak mobil;
 - 4) 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Pol KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka MHHVA77065K913497, Nosin 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 0440013 serta kunci kontak mobil;
 - 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser Nomor Pol B-458-DWI, Warna Hitam, Noka JTMHV05JIC4095025, Nosin 1VD0185852;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja RR Nomor Pol KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka JKA KR150KSDA63774, Nosin KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor;

Halaman 88 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Pol KT-6587-IU, Warna kream coklat, Noka MH1JFK117FK208654, Nosin JFL1E-1209498;
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty Nomor Pol KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka RP8M73210BV001555, Nosin M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 0003169 serta kunci kontak sepeda motor;
- 9) 3 (tiga) unit Motor Trail Nomor 42 (warna putih-orange), Nomor 216 (warna orange) dan Nomor 28 (warna hijau);
15. Disita dari saksi RUDI, Amd., yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Pol KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka MH1JFK117FK208654, Nosin JFL1E-1209498”;
16. Disita dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur;
17. Disita dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Jalan Komura, RT.30, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur;
18. Disita dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Jalan Harun Nafsi, RT.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur;
 - 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1133, 1134 dan 1135, Kelurahan Rapak dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO;
 - 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor M.193 Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor 1779 Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara);

Halaman 89 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jalan AM. Rifaddin, RT.33, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur;
 - 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 522, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jalan Komura (Eks. Jalan Patimura), RT.30, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur;
 19. Disita dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:
 - 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara);
 20. Disita dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan AM. Rifaddin, RT.33, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur;
 21. Disita dari saksi JAYA IRWANI yaitu:
 - 1) 3 (tiga) bundel bukti pembayaran Tahun 2014, 2015 dan 2016;
 22. Disita dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu: Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah:
 - 1) 1 (satu) bundel rekapan pembayaran PT. DKJM ke KOMURA Tahun 2010 sampai dengan 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA;
 - 2) 1 (satu) bundel invoice PT. DKJM ke Shiper Tahun 2010 sampai dengan 2016;
 - 3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 sampai dengan 2016;
- Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah:
- 1) 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya KOMURA Tahun 2012 sampai dengan 2015;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA;

Halaman 90 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



23. Disita dari saksi AGUNG WIBOWO, S.E., bin KUSNIDAR yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT. Adhiguna Putera ke KOMURA Tahun 2010 sampai dengan 2017”;

24. Disita dari saksi BEDI SUSANTO, S.E., yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara Tahun 2010 sampai dengan 2016, beserta lampiran bukti pembayaran;
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood Tahun 2010 sampai dengan 2016;

25. Disita dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel invoice Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017;
- 2) Dokumen RKBM Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017;
- 3) 1 (satu) bundel nota kuitansi Komura;

26. Disita dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu:

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul Tahun 2011 sampai dengan 2017;

27. Disita dari saksi TONY SOETOPO yaitu:

- 1) 8 (delapan) bundel Rekapitan Pembayaran ke KOMURA sejak Tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran;

28. Disita dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu:

- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016;
- 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai Tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA;

29. Disita dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda;



30. Disita dari saksi ERWIN SULISTYONO, S.E., yaitu:
- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode Tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017;
 - 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode Tahun 2010 sampai dengan 2017;
 - 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA;
 - 4) 1 (satu) bundel RKBK (Rencana Kerja Bongkar Muat);
31. Disita dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu:
- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor 130/BH/PAD/KWK.17/ VII/96, tanggal 02 Juli 1996;
32. Disita dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu:
- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan November 2013 sampai dengan Desember 2016;
33. Disita dari saksi HERWINDO yaitu:
- 1) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
34. Disita dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:
- 1) Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
35. Disita dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor UM.003/41/2/DJPL-11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011 dan Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011

Halaman 92 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



36. Disita dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M., (BPD Kaltim) yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim Nomor 0011536242 atas nama KOMURA;

37. Disita dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M., (BPD Kaltim) yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim Nomor 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
- 2) Uang sebesar Rp18.814.630,00 (delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim Nomor 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;

38. Disita dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M., (BPD Kaltim) yaitu:

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan Nomor Rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan Nomor Rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda Nomor 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda Nomor Rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 November 2004 sampai dengan 1 Juni 2017;

Halaman 93 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor Rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 sampai dengan 1 Juni 2017;
 6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari Nomor Rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
 7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro Nomor Rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek;
39. Disita dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu:
1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening Nomor 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 sampai dengan 4 April 2017;
 2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening Nomor 0011536242 atas nama Koperasi samudera Sejahtera (Komura) Samarinda;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539135, tanggal 30 Maret 2017;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539136, tanggal 31 Maret 2017;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539137, tanggal 3 April 2017;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539138, tanggal 4 April 2017;
40. Disita dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu:
- 1) Rekening Nomor 008201005431408 senilai Rp8.000.000.000,00;
 - 2) Rekening Nomor 008201005489401 senilai Rp5.000.000.000,00;

Halaman 94 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rekening Nomor 008201005562403 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 4) Rekening Nomor 00820100556540 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 5) Rekening Nomor 000044801000255403 senilai Rp12.500.000.000,00;
- 6) Rekening Nomor 000044801000305402 senilai Rp12.500.000.000,00;
- 7) Rekening Nomor 008201005601401 senilai Rp3.500.000.000,00;
- 8) Rekening Nomor 206901000288408 senilai Rp1.500.000.000,00;
41. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening:
 - 000002001400030958 senilai Rp10.000.000.000,00;
 - 000002001400035380 senilai Rp23.000.000.000,00;
 - 000002001400035932 senilai Rp20.000.000.000,00
 - 000002001400037879 senilai Rp10.000.000.000,00;
 - 000002001400037895 senilai Rp7.126.408.066,00;
 - 000002001400038011 senilai Rp31.000.000.000,00;
 - 000002001400040408 senilai Rp20.000.000.000,00;
42. Uang Deposito pada rekening Bank Bukopin atas nama Komura Nomor Rekening:
 - 1517237 senilai Rp15.000.000.000,00;
 - 1517239 senilai Rp15.000.000.000,00;
 - 1517243 senilai Rp15.000.000.000,00;
 - 1517247 senilai Rp15.000.000.000,00;
 - 1000020172 senilai Rp276.444.969,68;
 - 1000043172 senilai Rp885.104.596,25;
 - 1901200418 senilai telah ditutup pada tanggal 30 Januari 2017;
43. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening:
 - 000002001300004934 senilai Rp2.603.336.376,51;
 - 000002001300004316 senilai Rp9.115.706.819,97;
44. Uang Deposito pada rekening Dwi Winano Nomor Rekening:
 - 002001500339430 senilai Rp5.619.179,76;

Halaman 95 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002001300004926 senilai Rp9.819.631,59;
- 002001540012789 senilai Rp112.763.441,42;
- 002001400040466 senilai Rp11.160.131.595,27;

45. Disita dari saksi Bank Syariah Mandiri atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu:

- 1) Rekening Nomor 1181181188 senilai Rp509.825.131,00;
- 2) Rekening Nomor 1191191192 senilai Rp944.910,00;

46. Disita dari saksi SETIANINGSIH yaitu:

- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor 0002001540012789 atas nama DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor 0002001500339430 atas nama DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor 0002001300004926 atas nama DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400040466 atas nama DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor 0002001300004334 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor 0002001300004316 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400030958 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 96 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400035380 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400035882 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400037879 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400037895 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400038011 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400040408 atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

47. Disita dari saksi NG OEY MEI ING yaitu:

- 1) Fotocopy KTP Nomor NIK 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO;
- 2) Fotocopy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- 3) Fotocopy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO;

Halaman 97 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR;
 - 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan Nomor Rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017;
 - 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan Nomor Rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017;
 - 7) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan Nomor Rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017;
48. Disita dari saksi SHAFIRA yaitu:
1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 1000020172;
 2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 1000020172, periode Januari 2010 sampai dengan April 2017;
 3. Fotokopi sesuai asli aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 1000043172;
 4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 1000043172, periode Januari 2010 sampai dengan Mei 2017;
 5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 2170109106;
 6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23;
 7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 2170109112;
 8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31;

Halaman 98 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 2170109092;
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09;
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 2170109097;
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16;
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986;
14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989;
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor 898b/BH/XVI/V/1990 tanggal 21 Mei 1990;
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 1901200418;
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi Nomor Rekening 1901200418, periode September 2012 sampai dengan Januari 2017;
18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO Nomor Rekening 1901055915;
19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO Nomor Rekening 1901055915, periode Juni 2011 sampai dengan April 2017;
20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991;

Halaman 99 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK.347/III/3/1988, Comp. Yuka Nomor 09, RT 12 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang;
22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, Nomor SIM 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau Nomor E/1, Samarinda;
23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK 8117/II-5/1988, Alamat Jalan Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda;
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama Koperasi Samudera Sejahtera Nomor Reg: 15001001722;
49. Disita dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu:
 - 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1480080839999 atas nama KSU Pemuda Demokrat;
 - b. 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) samarinda;
 - c. 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan Bank Mandiri Nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH;
 - d. 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan bank mandiri Nomor Rekening 1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO;

Halaman 100 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan Bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri Nomor Rekening 1480004076769;
- j. 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH periode 1 Mei 2006 sampai 30 April 2017;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1480036317777 atas nama NOOR koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017;
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1480080839999 atas nama NOOR koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017;
- 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017;
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 April 2017;
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017;
 - d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017;
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017;

Halaman 101 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 September 2010 sampai 30 April 2017;
 - g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017;
 - h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017;
 - i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017;
50. Disita dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Jafar Abdul Gaffar dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor CIF J026775 cabang Samarinda;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega Nomor STUO-1BU0225-000601-28052014 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG);
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran Nomor Rekening 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
 - 5) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega Nomor 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi;
 - 6) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega Nomor 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi;
51. Disita dari saksi JUNIANSYAH yaitu:
- 1) 1 (satu) unit CPU Merek Power warna hitam;

Halaman 102 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 593.82/22 sampai dengan 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA;
- 3) 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 593.82/30, 32 sampai dengan 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA;
- 4) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH;
- 5) 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.;
- 6) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. Kaseng kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.);
- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Pengusaan Atas Tanah atas nama Syarifuddin kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.);
- 8) 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.;
- 9) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H., dengan luas 400 M2 terletak di Jalan Samarinda Handil RT. 011;
- 10) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA;
- 11) 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO;
- 12) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL;
- 13) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING;

Halaman 103 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 14) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat;
- 1) 1 (satu) map Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 24 tanggal 27 Oktober 2013, dari Notaris NI PUTU DEWI JUWITA WIRYASTUTI, S.H., M.Kn;
- 2) 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda;
- 3) 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;
- 4) 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos.;
- 5) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT Tahun buku 2011;
- 6) 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., M.H.;
- 7) 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 Nomor SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.SOS., M.H., sebesar Rp10.000.000,00;
- 8) 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.;
- 9) 4 (empat) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (terima dari sdr. NANO SUGIONO), Rp175.000.000,00, (terima dari H. JAFAR A. GAFFAR), Rp50.000.000,00 (terima dari H. JAFAR ABDUL GAFAR, S.Sos., M.H.), Rp50.000.000,00;

Halaman 104 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 10) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda Tahun 2008;
 - 11) 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011;
 - 12) 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat Rapat Samudera Dit Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan;
 - 13) 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya;
 - 14) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat berisikan asli dan fotocopy Surat Pernyataan dari sdr. MUHAMMAD YUSRAN, tertanggal 24 Mei 2014;
 - 15) 1 (satu) bendel SPJ PPS Tahun 2012;
52. Disita dari Terdakwa H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., M.H., yaitu:
1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353659010593974;
53. Disita dari saksi H. IDRUS yaitu:
- 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jalan Ripadin seluas 30 Mx40M dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
54. Disita dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu:
- 1) Tanah seluas 19.977,47 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3) Tanah seluas 19.648,93 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 4) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;



- 5) Tanah seluas 19.847,33 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6) Tanah seluas 19.745,69 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7) Tanah seluas 10.315,82 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8) Tanah seluas 16.601,51m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 9) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 17) Tanah seluas 19.857 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 106 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



20) Tanah seluas 400 m2 yang berlokasi di Jalan Samarinda Handil RT.011, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

21) Tanah yang berlokasi di Jalan Gunung Sambi Rt.011, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/Pid.B/2019/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal Desember 2019 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak menempatkan diri sebagai *judex juris*, karena telah masuk ke ruang fakta dan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti*, sebab Majelis Hakim Kasasi telah menilai dan bahkan menganulir fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Majelis

Halaman 107 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Hakim Tingkat Pertama sebagai *judex facti*, kemudian Majelis Kasasi membuat fakta hukum baru yang diambil dari penggalan-penggalan kesaksian yang sejalan dengan argumen-argumen hukum dari Penuntut Umum;

- Bahwa atas alasan tersebut, maka menurut hukum alasan kasasi Penuntut Umum seharusnya tidak dapat dibenarkan (ditolak), apalagi *judex facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana DWI HARI WINARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sejalan dengan pertimbangan *Dissenting Opinion* (DO) dari Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., adalah tepat dan benar, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana DWI HARI WINARNO sebagai Sekretaris Komura dan Jafar Abdul Gaffar sebagai Ketua Koperasi Komura (Koperasi Samudera Sejahtera) melakukan pungutan dari jasa/upah bongkar muat yang dilakukan oleh pekerja dari Komura adalah berlandaskan hasil kesepakatan bersama dengan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (DPC PBM), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) tanggal 2 Maret 2010 Nomor 001/KMR-APBMI/III/2010 tentang Penetapan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) serta Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) dengan penilaian tarif jasa bongkar muat yang dilakukan oleh anggota Komura sudah disepakati antar pemilik barang dengan pelaku jasa, seharusnya apabila pihak-pihak yang merasa keberatan atas pungutan tersebut dapat dirundingkan kembali atau diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa selain alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi yang tidak menjadikan pertimbangan atau dengan kata lain tidak memasukkan dalam pertimbangan mengenai Surat Keputusan *in casu* Keputusan Bersama 3 (tiga) Dirjen sebagai alasan hukum untuk melakukan pungutan terhadap jasa bongkar

Halaman 108 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- muat barang di pelabuhan, dapat pula dikualifikasi sebagai suatu kekhilafan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;
- Bahwa Keputusan Bersama 3 (tiga) Dirjen yang dimaksud adalah Keputusan Bersama Dirjen Hubla, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: AL.59/1/12-02, Nomor: 300/BW-2002, Nomor: 113/SKB/DEP.IV/III/2002 tertanggal 27 Agustus 2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) di Pelabuhan;
 - Bahwa keberadaan Koperasi TKBM Komura sebenarnya juga diakui oleh PT.Pelabuhan Samudera Palaran(PT.PSP). Hal ini dapat dibuktikan dengan Novum PK-1 sampai dengan bukti Novum PK-13 berupa invoice yang diajukan oleh Koperasi TKBM Komura kepada PT.PSP. Invoice ini berdasarkan Surat Permohonan Tenaga Kerja Bongkar Muat dari PT. PSP kepada Koperasi TKBM Komura dan pengajuan invoice ini dilakukan setelah selesai melakukan pekerjaan bongkar muat yang dilakukan oleh Koperasi TKBM Komura atas permintaan PT.PSP;
 - Bahwa terhadap Keputusan Bersama 3 (tiga) Dirjen dimaksud tidak ada gugatan dan/atau pengujian melalui Upaya Administratif atau di PTUN, sehingga surat keputusan tersebut adalah keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum materil, dengan demikian tindakan Terpidana Jafar Abdul Gaffar, selaku ketua Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura) yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Palaran Samarinda dengan dasar Keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum materil, adalah merupakan tindakan yang sah (*rechtmatic*);
 - Bahwa *judex juris* keliru dalam putusannya dengan menyatakan "Jafar Abdul Gaffar bersama dengan Terpidana Dwi Hadi Winamo melakukan penekanan mengenai kenaikan tarif terhadap peserta rapat tanggal 28 Februari 2014 dengan melontarkan ancaman kepada para pengguna jasa TKBM Komura. Jafar Abdul Gaffar bersama dengan Terpidana Dwi Hadi Winamo melakukan pemerasan dengan cara memberikan invoice/penagihan kepada pihak PT.PSP sedangkan kegiatan bongkar muat di PT.PSP sudah menggunakan crane

Halaman 109 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



namun pihak Komura tetap melakukan penagihan dan jika tidak dipenuhi maka anggota Komura akan melakukan demo dipelabuhan". Bahwa pertimbangan *judex Juris* yang demikian seolah-olah menyimpulkan kalau pungutan tarif yang dilakukan oleh Koperasi Komura terhadap penggunaan jasa tenaga kerja bongkar muat dari TKBM Koperasi Komura adalah tindakan yang illegal (tidak sah) dan penentuan tarif seolah-olah dipaksakan dan mengikuti kemauan Jafar Abdul Gaffar selaku Ketua Koperasi TKBM Komura dan Terpidana Dwi Hadi Winamo selaku sekretaris Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura). Pertimbangan *Judex Juris* yang demikian tersebut di atas adalah jelas keliru dan menunjukkan adanya kekhilafan Hakim karena mengabaikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana baik Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu yang merupakan tindak pidana asal (*Predicate Crime*), maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari segala dakwaan, segala hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 724 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Halaman 110 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Menimbang, bahwa karena Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana DWI HARI WINARNO** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Nomor 944/Pid.B/2017/PN Smr, tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **DWI HARI WINARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP);
4. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324349, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324350, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.
- 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
- 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.
2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :
 - 1) 1 (satu) map hijau berisi foto copy dokumen tanah.
 - 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
 - 3) 1 (satu) map merah berisi Kwitansi pelunasan motor Kawazaki.
 - 4) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol : B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.
 - 5) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.
 - 6) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kwitansi pembayaran.
 - 7) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT.Mandiri Makmur Sejahtera.
 - 8) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah.
 - 9) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H.DWI HARI WINARNO.
 - 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.
 - 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor : 1480013774883.
3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

Dari ruang Penagihan :

 - 1) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.
 - 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.

Halaman 112 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).
- 7) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koprasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.
- 8) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru.
- 9) Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dari ruang Kasir :

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel Kwitansi uang muka transport antaran atau jemputan.
- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan pebruari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku warna Orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.

Halaman 113 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014.
- 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
- 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan.
- 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
- 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 17) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE Unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 18) Uang tunai sejumlah Rp 6.050.000.000.- (Enam Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- 19) 1 (satu) unit CPU merk HP warna Silver/Abu-abu hitam.
Dari ruang rapat lantai 2 :
 - 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy pemotongan pajak penghasilan.
 - 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
 - 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.
 - 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
 - 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.

Halaman 114 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel foto copy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel foto copy Kuisisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan Neraca perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.
- 12) 1 (satu) buah buku warna Pink daftar tanggungan pengobatan tahun 2015.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.
- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.

Halaman 115 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.
- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.
- 28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.
- 29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan Nopember 2015.

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017 :

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011
- 2) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.

Halaman 116 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2013.
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Tagihan transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel Nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017.

Dari ruang kerja H. JAFAR :

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dari Arsip sekretariat :

- 1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.

Halaman 117 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil Kesepakatan bersama.
- 5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku foto copy akta perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dari Meja Pak FAMILYANTO :

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dari Operasional KOMURA :

- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi.
4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1). 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna Abu-abu.
 - 2). 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H.DWI HARI.W.
 - 3). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek.1480009802540 An.DWI HARI WINARNO.

Halaman 118 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek.0206110778 An.DWI HARI WINARNO.
- 5). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No. Rek.2303204507 An.DWI HARI WINARNO.
- 6). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No. Rek.02234002022278 An.DWI HARI WINARNO.
- 7). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No. Rek.003598220865 An.DWI HARI WINARNO.
- 8). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.1351351353 An.DWI HARI WINARNO.
- 9). 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1711007751 An.H.DWI HARI WINARNO.
- 10). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1901055919 An.H.DWI HARI WINARNO.
- 11). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050752148 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 12). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050884761 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 13). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201000788567 An.DWI HARI WINARNO.
- 14). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201001427508 An.DWI HARI WINARNO.
- 15). 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.
- 16). 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit No.0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008.
- 17). 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No.14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Poto Folio Bank BRI.
- 18). 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.
- 19). 1 (satu) bendel kwitansi pinjaman kepada anggota koperasi.
- 20). 1 (satu) buah folder warna kuning berisi :

Halaman 119 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- b). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- c). Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- d). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- e). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- f). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.
- g). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.
- h). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- i). Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.
- j). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari 2017.
- k). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 s/d 21 Maret 2017.
- l). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 Nopember 2016 s/d 24 Mei 2017.

Halaman 120 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00
tanggal 28 Nopember 2016 s/d 28 Mei 2017.
- n). Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera
Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- o). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40 3 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00
tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
- p). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40 2 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00
tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017.
- q). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493 4 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- r). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431 6 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- s). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00
tanggal 19 September 2013.
- t). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp23.000.000.000,00
tanggal 4 Pebruari 2015.
- u). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00
tanggal 20 Mei 2015.
- v). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787 9 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00
tanggal 15 Desember 2015.
- w). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 5 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.7.126.408.066,-
tanggal 16 Desember 2015.

Halaman 121 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.31.000.000.000,-
tanggal 8 Januari 2016.
- y). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040 8 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00
tanggal 23 Desember 2016.
- z). Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek. 0011536242
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- aa). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- bb). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1181181188
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- cc). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1191191192
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- 21). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00
tanggal 6 Januari 2017 s/d 6 April 2017.
- 22). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An. Koperasi
Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 17
Pebruari 2017 s/d 17 Maret 2017.
- 23). 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Nomor: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif
Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan
(OPT) tanggal 10 Maret 2014.
5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu :
- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor :
KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos
Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT)
Pelabuhan Samarinda tahun 2014.
- 2) 1 (satu) bundel bonggol Cek dalam plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
 - 4) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
 - 5) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.
 - 6) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
 - 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
 - 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
 - 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013.
 - 11) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.
 - 12) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
 - 13) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
 - 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.
 - 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
 - 16) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
 - 17) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.
 - 18) 1 (satu) Unit CPU Computer.
6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:
- 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
 - 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.
 - 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
 - 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
 - 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.
 - 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.
7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

Halaman 123 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam, type : SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor : 08255585016.
8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu :
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor : 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Pebruari 2017.
9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.
10. DISITA dari saksi JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD yaitu :
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).
 - 3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.
11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:
 - 1) 5 (lima) lembar foto copy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6472101101160003.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 083416200178 tanggal 25 April 2016.
 - 8) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.
13. DISITA dari saksi AMBROSIUS DARE yaitu :
- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
 - 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.
14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:
- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol : KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka : MHRGE8860EJ301543, Nosin : L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0242354 dan kunci kontak mobil.
 - 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka : MHH3F5906DK946704, Nosin : A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0034874 serta kunci kontak mobil.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol : KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka : MW263200CT205888, Nosin : A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : J-04307138 dan kunci kontak mobil.

Halaman 125 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka : MHHVA77065K913497, Nosin : 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0440013 serta kunci kontak mobil.
- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol : B-458-DWI, Warna Hitam, Noka : JTMHV05JIC4095025, Nosin : 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol : KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka : JKAKR150KSDA63774, Nosin : KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna kream coklat, Noka : MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka : RP8M73210BV001555, Nosin : M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.
- 9) 3 (tiga) Unit Motor Trail Nomor 42 (Warna Putih-Orange), nomor 216 (Warna Orange) dan nomor 28 (Warna Hijau).
15. DISITA dari saksi RUDI, Amd.yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498"
16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1).1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.
17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Komura, Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab.Samarinda, Kalimantan Timur.

Halaman 126 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Harun Nafsi, Rt.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1133, 1134 dan 1135, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
- 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : M.193 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor : 1779 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
- 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jln. AM.Rifaddin, Rt.33, Kel.Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.
- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 522, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jl.Komura (Eks. Jln. Patimura), Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur.

19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).

20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. AM. Rifaddin, Rt.33, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu :

- 1) 3 (tiga) Bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.

22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu :

Halaman 127 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice PT.DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
- 3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
- 2) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA..

23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, SE Bin yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran PT.Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.

24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, SE yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.

25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
- 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Nota Kwitansi Komura.

26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu :

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.

27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu :

- 1) 8 (delapan) bundel Rekapan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.

28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu :



- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
 - 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.
29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu :
- 1) 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.
30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTYONO, SE yaitu :
- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
 - 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
 - 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
 - 4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).
31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu :
- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor : 130/BH/PAD/KWK.17/II/96, tanggal 02 Juli 1996.
32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu :
- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2016.
33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu :
- 1) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah).
34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :
- 1). Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :



- 1). 1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
- 2). 1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.

36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp 4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011536242 an. KOMURA.

37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp 336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 2) Uang sebesar Rp 18.814.630,00 (delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.

38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.



2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.
5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.
6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.

39. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan

Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu :

1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Koperasi samudera Sejahtera (Komura) Samarinda.



3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539136, tanggal 31 Maret 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539137, tanggal 3 April 2017.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539138, tanggal 4 April 2017.

40. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu :

- 1) Rekening nomor : 008201005431408 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 2) Rekening nomor : 008201005489401 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 3) Rekening nomor : 008201005562403 senilai Rp 10.000.000.000,00
- 4) Rekening nomor : 008201005565401 senilai Rp 10.000.000.000,00
- 5) Rekening nomor: 000044801000255403 senilai Rp12.500.000.000,00
- 6) Rekening nomor : 000044801000305402 senilai Rp12.500.000.000,00.
- 7) Rekening nomor : 008201005601401 senilai Rp 3.500.000.000,00
- 8) Rekening nomor : 206901000288408 senilai Rp 1.500.000.000,00

41. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 5 Juli 2017):

- 1) 000002001400030958 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 2) 000002001400035380 senilai Rp23.000.000.000,00.
- 3) 000002001400035932 senilai Rp20.000.000.000,00.
- 4) 000002001400037879 senilai Rp10.000.000.000,00.



- 5) 000002001400037895 senilai Rp7.126.408.066,00.
- 6) 000002001400038011 senilai Rp31.000.000.000,00.
- 7) 000002001400040408 senilai Rp20.000.000.000,00.

Dikembalikan kepada BTN atas nama Komura.

42. Uang Deposito pada rekening Bank Bukopin atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 6 Juli 2017):

- 1) 1517237 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 2) 1517239 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 3) 1517243 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 4) 1517247 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 5) 1000020172 senilai Rp276.444.969,68.
- 6) 1000043172 senilai Rp885.104.596,25.
- 7) 1901200418 senilai telah ditutup pada tanggal 30 Januari 2017.

Dikembalikan kepada Bank Bukopin atas nama Komura.

43. Uang deposito pada Rekening BTN atas nama Komura No Rekening:

- 000002001300004934 senilai Rp2.603.336.376,51
- 000002001300004316 senilai Rp9.115.706.819,97

44. Uang deposito pada Rekening DWI WINARNO No Rekening:

- 002001500339430 senilai Rp5.619.179,76
- 002001300004926 senilai Rp9.819.631,59
- 002001540012789 senilai Rp112.763.441,42
- 002001400040466 senilai Rp11.160.131.595,27

45. DISITA dari saksi BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu :

- 1) Rekening nomor: 1181181188 senilai Rp 509.825.131,00
- 2) Rekening nomor: 1191191192 senilai Rp 944.910,00.

46. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu :



- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

Halaman 134 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.
 - 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
 - 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.
 - 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
47. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu :
- 1) Foto copy KTP nomor NIK : 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - 2) Foto copy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
 - 3) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
 - 4) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.
 - 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
 - 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Halaman 135 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Print Out rekening koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

48. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172.
2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017.
3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172.
4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017.
5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106.
6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23.
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112;
8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31.

Halaman 136 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092.
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09.
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097.
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16.
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor : 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986.
14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor: 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor: 898b/BH/XVI/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990.
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418.
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017.
18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915.

Halaman 137 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017.
 20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991.
 21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang.
 22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM: 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda.
 23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK: 8117/II-5/1988, Alamat : Jl. Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda.
 24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.
49. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu :
- 1) 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480080839999 atas nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
 - b. 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) Samarinda.
 - c. 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan BANK Mandiri nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH.
 - d. 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan bank mandiri nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO.



- e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - i. 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769.
 - j. 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480005023539 atas nama Noor asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 April 2017.
 - k. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
 - l. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
- 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 april 2017.



- b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 april 2017.
- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 april 2017.
- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 september 2010 sampai 30 April 2017.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017.
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017.

50. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.

Halaman 140 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening : 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 5) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
- 6) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.

51. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu :

- 1) 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
- 2) 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.
- 3) 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
- 4) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 5) 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 6) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).

Halaman 141 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Pengusaan Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 8) 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 9) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH dengan luas 400 M2 terletak di Jl. Samarinda Handil Rt. 011.
- 10) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.
- 11) 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.
- 12) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.
- 13) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING.
- 14) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.
 1. 1 (satu) map AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 24 tanggal 27 Oktober 2013 dari Notaris Ni Putu Dewi Juwita Wiryastuti, S.H.,M.Kn.
 2. 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda.
 3. 2 (dua) Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri: M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
 4. 1 (satu) bonggol Buku cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri: AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos.
 5. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawa pada RAT tahun buku 2011.

Halaman 142 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



6. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos. MH.
7. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 unit Kend. L300 PU B TTS 034670 NO. SPK 120575 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR: 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos. MH sebesar Rp10.000.000,00.
8. 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama Pemohon H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos. MH.
9. 4 (empat) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (terima dari Sdr. NANO SUGIONO, Rp175.000.000,00,00) (terima dari H. JAFAR A. GAFFAR), Rp50.000.000,00) (terima dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, Rp50.000.000,00).
10. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Samarinda Nomor: KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda Tahun 2008.
11. 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.
12. 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat : Rupat Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan.
13. 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.
14. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat berisikan asli dan foto copy Surat Pernyataan dari Sdr. Muhammad Yusran, tertanggal 24 Mei 2014.

Halaman 143 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



15. 1 (satu) bendel SPJ PPS Tahun 2012.

52. DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL yaitu:

- 1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei : 353659010593974.

53. DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jl. Ripadin seluas 30 Mx40M dari H.JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

54. DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu

- 1) Tanah seluas 19.977,47 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 2) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 3) Tanah seluas 19.648,93 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 4) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 5) Tanah seluas 19.847,33 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 6) Tanah seluas 19.745,69 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 7) Tanah seluas 10.315,82 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 144 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



- 12) Tanah seluas 19.985,64 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 17) Tanah seluas 19.857 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 20) Tanah seluas 400 m2 yang berlokasi di Jl. Samarinda Handil Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.
- 21) Tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Sambi Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja Kutai Kartanegara.

**Seluruhnya ditentukan sebagaimana Putusan Nomor : 109
PK/Pid.Sus/2020 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;**

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H.,

Halaman 145 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 146 dari 146 halaman Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)